

1016602-74.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Transporte de Coisas

Magistrado: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... as folhas 44/45 dos autos.

O furto foi comunicado a autoridade policial, folhas 51/52, anotando-se a retirada da quantidade de objetos e o documento de folhas 62/63 demonstra o pagamento da indenização ao segurado.

APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.

INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

3ª Vara Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo - SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1016602-74.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1016602-74.2022.8.26.0003

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Transporte de Coisas

Requerente:

Liberty Seguros S/A

Requerido:

Latam Airlines Group S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

Vistos.

LIBERTY SEGUROS S/A ajuizou a ação regressiva de ressarcimento de danos contra LATAM AIRLINES GROUP S/A noticiando a contratação, pela empresa Bazam e Pichau Informática Ltda, de seguro na modalidade de transporte internacional junto a requerente, apólice 22-16-407.195, para proteção das mercadorias da empresa pelo valor de R\$ 116.570,61.

A empresa segurada firmou contrato de compra e venda com a empresa Allplus Computer Systems Corp e a PNY Technologies Inc, adquirindo as mercadorias pelo preço de USD 85.693,00, conforme notas fiscais.

As mercadorias saíram de Guarulhos e deveriam chegar ilesos em Miami, sendo transportadas pela requerida, porém houve a perda da mercadoria, pois no destino foi constatado avaria de divergência de peso, folhas 03, e parte da carga foi extraviada, sendo retirada parcialmente das caixas, com diferença do peso de 109 kg para 96 kg. Foram extraviados 25 itens, conforme laudo e boletim de ocorrência. Sustenta culpa da requerida, requerendo o ressarcimento do valor de R\$ 116.570,61,

valor indenizado ao segurado.

A contestação alegou a necessidade da adoção da convenção de Montreal; ausência de nexo de causalidade e dano; limitação da indenização; improcedente.

Consta réplica.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Julgo no estado da lide, pois a matéria é de Direito, e, quanto aos fatos, devem ser analisados os documentos apresentados pelas partes.

O contrato e apólice de seguro foram juntados as folhas 24/42 dos autos e o peso inicial foi anotado as folhas 44/45 dos autos.

O furto foi comunicado a autoridade policial, folhas 51/52, anotando-se a retirada da quantidade de objetos e o documento de folhas 62/63 demonstra o pagamento da indenização ao segurado.

APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.

INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato de transporte de cargas realizado entre a seguradora e a companhia aérea, visto se tratar de relação mercantil.

Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento

do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas ou coisas, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal. 4. Não é possível a análise da tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal. 5. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.711.866-SP, 3ª T., REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 13.03.18);

"RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA. RELAÇÃO DE CONSUMO, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES.

Julgamento: 01/03/2022, Publicação: 03/03/2022.

O Tema 210 da Repercussão Geral do RE 636.331 não pode ser aplicado ao caso, pois, de acordo com recentes decisões do próprio STF, o resultado do referido processo não é aplicável às demandas que tratam de inadimplemento do contrato de transporte que envolvem o transporte de carga".

Dessa forma, demonstrada o valor do prejuízo, a subtração e o pagamento da indenização, julgo PROCEDENTE O pedido condenando o requerido ao pagamento de R\$ 116.570,61 acrescidos de juros de mora de 1% da citação e atualização monetária do pagamento anotado as folhas 63, 10.01.2022. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor do débito.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

LÍDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI

Juíza de Direito

(Assinatura Eletrônica)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA